

(୨. ୧୧.୧)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๔๓๐/๒๕๕๖
คดีหมายเลขแดงที่ ข. ๖๐๗/๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ระหว่าง { บริษัท วัสดุภัณฑ์ทุ่งบัว จำกัด
กรุงเทพมหานคร

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำ
ที่ ๔๓๕/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๑๑๖๑/๒๕๕๖

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินการกำจัดมูลฝอยบริเวณพื้นที่กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช หนองแขม รามอินทรา หรือสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยมีขีดความสามารถ
กำจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าแห่งละ ๒,๐๐๐ ตัน/วัน รวม ๖,๐๐๐ ตัน/วัน ผู้รับจ้างจะต้องลงทุน
ก่อสร้างและเดินระบบกำจัดมูลฝอยเอง และผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่ากำจัดมูลฝอยเป็นจำนวนบาท/ตัน
ในระยะเวลา ๒๐ ปี ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลร่วมค้า (Joint Venture) หรือ
คำร่วม (Consortium) ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อการยื่นข้อเสนอ
๑ แห่ง ๑. เงินสด ๒. เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ๓. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
ซึ่งประกาศประกวดราคาดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมสองครั้ง ครั้งที่ ๑ ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๔๐ และครั้งที่ ๒ ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยมีกำหนดยื่น



/และเปิดซอง...

และเปิดซองประกวดราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีในนามกลุ่มวัสดุภัณฑ์ – หุ้งบัว
 กิจการร่วมค้า ตามสัญญากิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด กับบริษัท หุ้งบัว จำกัด
 ได้เข้าร่วมเสนอราคาจ้างเหมาการจัดมูลฝอยบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมและรามอินทรา
 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้คัดเลือก
 ผู้ฟ้องคดีในนามกลุ่มวัสดุภัณฑ์ – หุ้งบัว กิจการร่วมค้า ให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยบริเวณ
 โรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม ที่ราคา ๕๒๒ บาท/ตัน เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยมีมูลค่าโครงการ
 เป็นเงินจำนวน ๘,๔๑๒,๘๗๔,๐๐๐ บาท และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 ตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล
 หรือนิติบุคคลร่วมค้า (Joint Venture) ฯลฯ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ ได้มีการก่อตั้งบริษัท
 วัสดุภัณฑ์หุ้งบัว จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด กับบริษัท หุ้งบัว จำกัด
 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ชนะการประกวดราคาเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี
 ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๑๐๐/๕๐๓ (Letter of Intent) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า
 เป็นผู้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากการประกวดราคาสำหรับโครงการกำจัดมูลฝอยหนองแขม
 แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ส่วนมาก ที่ กท ๕๐๐๕/๑๒๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
 ขอให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลายื่นราคาออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
 ซึ่งครบกำหนดยื่นราคาเดิม โดยอ้างว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการ
 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ วทบ.๒/๔๑/๑.๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า
 ยินดีขยายเวลากำหนดการยื่นราคาตามที่ร้องขอ สำนักรักษาความสะอาดจึงได้มีบันทึก
 ที่ กท ๕๐๐๕/๑๗๑๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร ขออนุมัติ
 จ้างเหมาเอกชนมาลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตามความเห็น
 ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๐๐๒/๒๔๐๑
 ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เชิญผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑
 เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการและกำหนดการที่จะลงนามในสัญญา ซึ่งผลการประชุม
 ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะออกหนังสือ Letter of Award แจ้งยืนยันการคัดเลือกผู้ฟ้องคดี
 และจะจัดให้มีการลงนามในสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ออกหนังสือแจ้งยืนยัน แต่อย่างไรก็ตาม
 ผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้จัดให้มีการลงนามในสัญญากับผู้ฟ้องคดีตามที่ได้กล่าวไว้ กลับมีหนังสือ
 ที่ กท ๕๐๐๕/๙๕๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ ขอให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการยื่นราคาออกไปอีก
 ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ อันเป็นวันครบกำหนดเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขยายไว้เดิม
 หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอขยายเวลาการยื่นราคาอีกคราวละ ๑๘๐ วัน อย่างต่อเนื่อง
 รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดียินยอมขยายเวลาการยื่นราคาให้เพียงคราวละ ๓๐ วัน
 รวมเป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขยายให้เพิ่มเติมทั้งหมด ๕๑๐ วัน โดยในระหว่างการขยายเวลา



/ดังกล่าว...

ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดผู้ถูกฟ้องคดีให้ดำเนินการลงนามในสัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยเร็วตลอด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเตรียมการต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๐๐๕/๓๑๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งยกเลิกการประกวดราคาโครงการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรยกเลิกการประกาศประกวดราคานั้นเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง และต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยพื้นที่หนองแขมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น ผลจากคำพิพากษาย่อมมีผลให้การดำเนินการต่างๆ ในการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีย้อนกลับไป ณ วันที่หรือขั้นตอนการพิจารณาก่อนมีคำสั่งยกเลิกประกวดราคาดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาผลของคำพิพากษาประกอบกับข้อ ๗ ของเอกสารประกวดราคาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจัดให้มีการลงนามในสัญญากันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้ดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กท ๑๑๐๕/๕๖๙๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดี บริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และรามอินทรา โดยให้เหตุผลว่าการดำเนินโครงการต่อไปจะขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากมูลค่าของโครงการมีวงเงินค่าจ้างเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท หากทำสัญญาไปสัญญาจะตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างเหมาเอกชนรายอื่นเพื่อขนมูลฝอยจากโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกลักษณะ (แบบใหม่) อีกทั้งพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการนั้นได้เปลี่ยนแผนไปทำโครงการอย่างอื่นแล้ว เช่น โรงชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยแบบผสมผสาน เป็นต้น ประกอบกับงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการจ้างที่พิพาทได้ตกไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ อุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนี้

๑. ในส่วนของบริษัท หุ่นบัว จำกัด (กิจการร่วมค้าผู้ถือหุ้นผู้ฟ้องคดี) นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศประกวดราคาจนถึงวันทำสัญญากิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด กับบริษัท หุ่นบัว จำกัด ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ เช่น เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าขายแบบค่าแปลเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ



/ค่าใช้จ่าย...

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนร่วมค้า ฯลฯ รวมทั้งค่าเดินทาง รวมเป็นเงิน ๗๘,๐๗๔,๖๖๔.๓๕ บาท นับจากวันทำสัญญากิจการร่วมค้าจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ กท ๐๑๐๐/๕๐๓ (Letter of Intent) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งความจำนงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าเครื่องเขียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ รวมเป็นเงิน ๔๙,๔๗๙,๑๖๖.๒๖ บาท นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กท ๐๑๐๐/๕๐๓ (Letter of Intent) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งความจำนงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ กท ๕๐๐๕/๓๑๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาโครงการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (ครั้งแรก) ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร ดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน ๓๖,๒๓๘,๕๕๔.๗๘ บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ที่ กท ๕๐๐๕/๓๑๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาโครงการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (ครั้งแรก) จนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ เช่น เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดอกเบี้ย ค่าขาดรายได้ ค่าเสียหายจากการถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ รวมเป็นเงิน ๖๘๑,๘๖๘,๐๖๓.๔๙ บาท รวมค่าเสียหายกรณีบริษัท พุ่งบัว จำกัด จำนวน ๘๔๕,๖๖๐,๔๔๘.๘๘ บาท

๒. ในส่วนของบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด (กิจการร่วมค้าผู้ถือหุ้นผู้ฟ้องคดี) นับตั้งแต่วันทำสัญญากิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด กับบริษัท พุ่งบัว จำกัด จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ กท ๐๑๐๐/๕๐๓ (Letter of Intent) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งความจำนงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขายแบบ ค่าพิมพ์เขียว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมหนังสือค่าประกัน ฯลฯ รวมเป็นเงิน ๔,๔๙๘,๘๒๕.๓๑ บาท

๓. ในส่วนของบริษัท วัสดุภัณฑ์พุ่งบัว จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) นับตั้งแต่วันทำสัญญากิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด กับบริษัท พุ่งบัว จำกัด จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ กท ๐๑๐๐/๕๐๓ (Letter of Intent) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งความจำนงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมจัดตั้งบริษัท วัสดุภัณฑ์พุ่งบัว จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ค่าเครื่องเขียน ค่าไปรษณีย์ อากาศสัมปต์ ค่าที่ปรึกษา ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมหนังสือค่าประกัน ฯลฯ รวมเป็นเงิน ๔๓,๒๗๐.๗๕ บาท นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ กท ๐๑๐๐/๕๐๓ (Letter of Intent) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งความจำนงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ กท ๕๐๐๕/๓๑๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒



/แจ้งยกเลิก...

แจ้งยกเลิกการประกวดราคาโครงการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (ครั้งแรก) ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน ค่าขาดรายได้ เป็นเงินจำนวน ๔,๔๕๕,๕๘๗.๔๓ บาท นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ กท ๕๐๐๕/๓๑๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาโครงการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (ครั้งแรก) จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กท ๑๑๐๕/๕๖๙๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดี (ครั้งที่สอง) ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน ค่าขาดรายได้ เป็นเงินจำนวน ๓๗๔,๓๔๗,๙๕๕.๗๒ บาท รวมค่าเสียหายกรณีบริษัท วัสดุภัณฑ์ทุ่งบัว จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๓๗๘,๘๔๖,๘๑๓.๙๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายสำหรับโครงการทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๙,๐๐๖,๐๘๘.๑๐ บาท ซึ่งคำสั่งและการกระทำที่ละเลยล่าช้าต่อหน้าที่ถือเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีคิดเป็นค่าเสียหายจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๙,๐๐๖,๐๘๘.๑๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิנדังกล่าวนับแต่วันละเมิด คือ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้อง รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๑,๒๗๕,๔๗๒,๖๑๙.๖๕ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑,๒๗๕,๔๗๒,๖๑๙.๖๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาล รวมทั้งค่าทนายความอย่างสูงแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างกำจัดมูลฝอยบริเวณพื้นที่อ่อนนุช หนองแขม รามอินทรา หรือสถานที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด และประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ ปรากฏว่าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมเห็นควรจ้างกลุ่มบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด ซึ่งเสนอราคาเป็นเงิน ๕๒๒ บาท/ตัน โดยได้เสนอระบบกำจัดมูลฝอยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดโดยการหมักทำปุ๋ย และการฝังกลบ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (๒๐ ปี) เป็นเงิน ๘,๔๑๒,๘๗๔,๐๐๐ บาท ส่วนพื้นที่ก่อสร้างโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเห็นควรจ้างกลุ่มบริษัท CIVIL ENGINEERING จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๘๘๕ บาท/ตัน เสนอระบบกำจัดมูลฝอย แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดโดยการหมักทำปุ๋ย การเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการฝังกลบ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (๒๐ ปี) เป็นเงิน ๑๓,๘๐๗,๓๗๑,๐๐๐ บาท และพื้นที่ก่อสร้างบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยรามอินทรา เห็นควรจ้าง



/บริษัท SIAM...

บริษัท SIAM GAS INDUSTRIES จำกัด ซึ่งเสนอราคาเป็นเงิน ๘๖๘ บาท/ตัน โดยได้เสนอระบบกำจัดมูลฝอยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ การเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการฝังกลบ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น (๒๐ ปี) เป็นเงิน ๑๓,๕๔๒,๗๓๙,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการยื่นราคาถึงกลุ่มบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด - บริษัท หุ่นบัว จำกัด รวม ๑๒ ครั้ง และกลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ตอบขยายระยะเวลาการยื่นราคาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเวลา ๕๑๐ วัน ต่อมา สำนักรักษาความสะอาดได้เสนอขออนุมัติจ้างเหมาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทั้ง ๓ ราย แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ยกเลิกการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ เนื่องจากการดำเนินการโครงการต่อไปจะขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะโครงการดังกล่าวให้เอกชนเข้าดำเนินการในการจัดการมูลฝอย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี วงเงินเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท หากอนุมัติการจ้างจะฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าว เมื่อทำสัญญาจะทำให้สัญญาขัดต่อกฎหมายและเป็นกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทำให้สัญญาเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้สัญญาไม่มีผลบังคับบอาก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีและบริษัทที่จะเป็นผู้รับจ้าง โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือแล้วว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีมีพันธะสัญญาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และมีแผนการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นโรงฆ่าแพะและแปรรูปเนื้อสัตว์ของสำนักอนามัย โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยแบบผสมผสาน เป็นต้น ประกอบกับงบประมาณดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ตกไปแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๑๑๐๕/๕๖๙๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งการยกเลิกการประกวดราคา และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ อุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ แต่ในส่วนของค่าเสียหายนั้น ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ ว่าผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทราบอยู่แล้วก่อนเข้ามายื่นประกวดราคา รวมทั้งได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด โดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตลอดจนพิจารณาประเด็นข้อโต้แย้งแล้ว เห็นว่า คำสั่งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดี บริเวณโรงกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และรามอินทรา ตามหนังสือ ที่ กท ๑๑๐๕/๕๖๙๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยล่าช้า รวมถึงกระทำละเมิด



/ต่อผู้ฟ้องคดี...

ต่อผู้ฟ้องคดีจึงเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น สำหรับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๔๙/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๗/๒๕๕๑ ที่ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ ที่สั่งให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยพื้นที่บริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมเนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งการยกเลิกการประกวดราคา โดยมีการให้เหตุผลประกอบคำสั่งโดยชอบกฎหมายแล้ว ดังนั้นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจัดให้มีการลงนามในสัญญาจึงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและเข้าใจไปเองฝ่ายเดียว กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗ ของเอกสารประกวดราคานี้ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการประกวดราคาดังกล่าวยังมีได้ถึงขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติจ้าง และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณถูกฟ้องคดีได้อนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีแล้ว และการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิยกเลิกได้ตามเงื่อนไขข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๓๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบข้อความดังกล่าวตั้งแต่แรกแล้วก่อนการยื่นประกวดราคา ส่วนหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ (Letter of Intent) นั้น เป็นเพียงหนังสือแจ้งให้ผู้เข้าประกวดราคาทราบว่า ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้ลงทุนเตรียมโครงการไปเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งแยกรายละเอียดค่าเสียหายออกเป็นบริษัท วัสดุภัณฑ์ทุ่งบัว จำกัด และบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด นั้น ขาดพยานหลักฐานที่ชัดเจน เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ตามเงื่อนไขข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาดังกล่าวนอกจากนี้ ในการเรียกค่าเสียหาย นั้น ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างสิทธิและเรียกร้องค่าเสียหายของบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด และบริษัท ทุ่งบัว จำกัด ซึ่งไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สำหรับกรณีที่กลุ่มบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและภายหลังมีการจดทะเบียนเป็นบริษัท วัสดุภัณฑ์ทุ่งบัว จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) นั้น ในการประกวดราคาดังกล่าวมีการยื่นเสนอราคาในนามกลุ่มวัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด บริษัท ทุ่งบัว จำกัด และกลุ่มบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด - บริษัท ทุ่งบัว จำกัด ซึ่งกลุ่มบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด - บริษัท ทุ่งบัว จำกัด ได้รับการคัดเลือกในฐานะที่เป็นนิติบุคคลร่วมค้า แต่เวลาที่ฟ้องคดีนี้กลายเป็นผู้ฟ้องคดี (บริษัท วัสดุภัณฑ์ทุ่งบัว จำกัด) ที่จดทะเบียนภายหลังและเป็นนิติบุคคลต่างหากจากบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด และบริษัท ทุ่งบัว จำกัด ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า บริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด และบริษัท ทุ่งบัว จำกัด เป็นเพียงผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น การฟ้องคดีนี้จึงเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้สิทธิของตนเอง แต่กลับเอาสิทธิ



/ของผู้ถือหุ้น...

ของผู้ถือหุ้นมาเรียกร้อง ประกอบกับจากข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่า บริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด และบริษัท หุ่นบัว จำกัด ได้จดทะเบียนควบบริษัทจำกัดเข้ากัน ตามมาตรา ๑๒๔๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันจะทำให้ได้สิทธิและความรับผิดชอบจากบริษัทเดิมไปเป็นบริษัทใหม่แต่อย่างใด ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีนิติสัมพันธ์กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนกรณีการละเลยล่าช้า นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่อาจกล่าวอ้างได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมในการขยายเวลากำหนดการยื่นราคาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทุกครั้ง เมื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นนิติบุคคลต่างหากแยกจากบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด และบริษัท หุ่นบัว จำกัด ก็ตาม แต่การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดก็เพื่อดำเนินกิจการโครงการกำจัดมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากกลุ่มบริษัท วัสดุภัณฑ์ – หุ่นบัว กิจการร่วมค้า โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแสดงตัวเข้าผูกพันในการดำเนินงานตามโครงการของผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้โต้แย้งแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๗/๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สถานะของบริษัท วัสดุภัณฑ์หุ่นบัว จำกัด ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลและผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ยกข้อต่อสู้ในเรื่องผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับสถานภาพของผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาตามโครงการกำจัดมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีอย่างชัดแจ้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งการยกเลิกการประกวดราคาโครงการดังกล่าวจึงเป็นการออกคำสั่งที่เป็นการกระทบบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๑๑๐๕/๕๖๔๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หอนงแหม รามอินทรา ไปยังผู้ฟ้องคดี โดยมิได้จัดให้มีการลงนามในสัญญาภายใน ๗ วัน หลังจากที่มีการกำหนดยื่นยื่นราคาแล้ว โดยอ้างว่าการดำเนินการโครงการต่อไปจะขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะวงเงินเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท และจะเป็นสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ (Letter of Intent) ยืนยันและแสดงเจตนาว่าผู้ฟ้องคดีผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ามาทำสัญญา ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี



/ได้มีหนังสือ...

ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการประกวดราคาจ้างดังกล่าว จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด เห็นว่า ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสียหายตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดที่สามารถชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้นั้น ได้แก่ ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เป็นเวลา ๑๐ ปี ในอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑ ของมูลค่าหนังสือคำประกันจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริหารจัดการในการเตรียมการและการดำเนินการตามโครงการกำจัดมูลฝอยดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องมีการเตรียมการและจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงสมควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนของการบริหารจัดการดังกล่าวตามสมควรเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าเสียหายจากการขาดรายได้เป็นค่าเสียหายที่ยังมิได้เกิดขึ้นจริง และในการประกอบธุรกิจย่อมไม่อาจคาดคะเนหรือคาดหมายได้ว่าจะได้ผลกำไรหรือขาดทุน จึงเป็นค่าเสียหายในอนาคตที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าเสียหายจากค่าขาดรายได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ สำหรับค่าขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า มาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ศาลวินิจฉัยกำหนดค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายอื่นใดที่ต้องรับผิดชอบใช้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งค่าเสียหายตามฟ้องก็เป็นผลจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการยกเลิกการประกาศประกวดราคาอันเป็นผลธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้ ได้แก่ ค่าเสียหายที่เป็นค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้วางหลักประกันของมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคำประกันร้อยละ ๑ ของวงเงินคำประกัน โดยผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท



/และวันที่ ๑๑...

และวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม หนังสือคำประกันระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เป็นเวลา ๑๐ ปี ในอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑ ของมูลค่าหนังสือคำประกันจำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับหนังสือคำประกันคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริหารจัดการในการเตรียมการและการดำเนินการตามโครงการกำจัดมูลฝอย ดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้เพียง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำเกินไปและไม่เป็นธรรม แก่ผู้ฟ้องคดี โดยโครงการกำจัดมูลฝอยเป็นโครงการขนาดใหญ่ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีก็รับว่าเป็นโครงการที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้านบาท จึงต้องด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีความสำคัญ ต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มูลค่าการลงทุนจึงสูงมาก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริหารจัดการในการเตรียมการก่อสร้างและเทคโนโลยีย่อมสูงเช่นกัน อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ (Letter of Intent) แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดี ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากการประกวดราคาให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยบริเวณ โรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เข้าทำสัญญาอย่างแน่นอน การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคาทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการบริหารจัดการ ในการเตรียมการและการดำเนินการตามโครงการกำจัดมูลฝอยดังกล่าว จึงขอศาลพิจารณา กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้จำนวน ๓๐๓,๑๑๐,๖๔๖.๑๐ บาท ส่วนค่าเสียหายจากค่าขาดรายได้ นั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยกเลิกการประกาศประกวดราคาพิพาท ผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการ ตามโครงการของผู้ฟ้องคดี แม้ค่าเสียหายยังมีได้เกิดขึ้นจริงก็ตาม แต่ในการประกอบธุรกิจ ย่อมอาจคาดคะเนคำนวณได้ การไม่กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้จึงไม่เป็นธรรม จึงควรกำหนด ค่าเสียหายขึ้นตามความเป็นจริงเป็นจำนวน ๙๒๕,๘๙๕,๔๔๒ บาท รวมค่าเสียหายอันประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริหารจัดการในการเตรียมการและการดำเนินการตามโครงการกำจัดมูลฝอย และค่าเสียหายจากการขาดรายได้ อันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคา โครงการกำจัดมูลฝอย รวมค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๒๘,๐๐๖,๐๘๘.๑๐ บาท รวมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันละเมิด คือ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒ จนถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๗๕,๔๗๒,๖๑๙.๖๕ บาท

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอท้ายฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า หนังสือแจ้งความจำนงตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ (Letter of Intent) เป็นเพียงหนังสือแจ้งให้ผู้เข้าประกวดราคาทราบว่าได้ผ่านขั้นตอน การพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเท่านั้น แต่จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จะต้องผ่านการพิจารณา



/อนุมัติจาก...

อนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งจ้าง คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ข้อ ๗ จึงไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี การยกเลิกประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำไปเพื่อให้เกิดความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดใดๆ ต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๔๙/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๗/๒๕๕๑ ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครพื้นที่บริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม คำขออื่นให้ยก นั้น สำนักงานกฎหมายและคดีของผู้ถูกฟ้องคดีให้ความเห็นว่า เมื่อการยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีถูกเพิกถอนโดยคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว ย่อมทำให้ขั้นตอนต่างๆ ในการประกวดราคาต้องย้อนกลับไปในวันที่ก่อนการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว โดยมีได้ปรากฏในคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด หากผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการประกวดราคาก็อ้อมมีคำสั่งเช่นนั้นได้ ซึ่งในคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาครั้งสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีให้เหตุผลประกอบคำสั่งถูกต้องตามกฎหมายแล้ว กล่าวคือ โครงการดังกล่าวมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท หากดำเนินการต่อไปจะขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทำให้สัญญาเป็นโมฆะ ตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีและบริษัทที่จะเป็นผู้รับจ้าง ประกอบกับข้อหาหรือของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าโครงการนี้จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๔๙ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับเงื่อนไขข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย เลขที่ ๓๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ จำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้ทราบความในประกาศประกวดราคาดังกล่าวตั้งแต่ก่อนเข้ามายื่นประกวดราคาและยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ จึงไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดี เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๙๘/๒๕๔๔ อีกทั้งหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ (Letter of Intent) เป็นเพียงหนังสือแจ้งให้ผู้เข้าประกวดราคาทราบว่าได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเท่านั้น การประกวดราคาจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งจ้าง คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามข้อ ๗ ของเอกสารประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย หนังสือแจ้งความจำนงค์ดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา



/ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายและขั้นตอนของเอกสารการประกวดราคาแล้ว จึงไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นการออกคำสั่งเพื่อให้นิติกรรมและการกระทำทางปกครองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแต่อย่างใด การที่วินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เท่ากับบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากมีการลงนามในสัญญาจ้างต่อไป กรณีเรื่องค่าเสียหายจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้เสียหายย่อมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะที่เป็นผลโดยตรงจากผลของคำสั่งทางปกครอง ตลอดจนความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง แต่ผลแห่งเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย เลขที่ ๓๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมปราศจากสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งดำเนินการยกเลิกประกวดราคابนพื้นฐานของข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อสัญญาจ้างกำจัดมูลฝอยไม่มีการลงนาม สัญญาจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ และไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามสัญญา เมื่อไม่มีหนี้ตามสัญญาแล้ว ภาระผูกพันตามสัญญาค้ำประกันก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมตามหนังสือค้ำประกันเป็นเวลาถึง ๑๐ ปี นั้น ปราศจากหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้อ้างอิงการคิดคำนวณความเสียหาย อีกทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่อาจยืนยันความแท้จริงแห่งค่าใช้จ่ายนั้นๆ ได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ค่าเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว ไม่เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันจะเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งให้ทำคำแก้อุทธรณ์โดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่น จากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินการกำจัดมูลฝอยภายในบริเวณพื้นที่ กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม รามอินทรา หรือสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด ประกาศ ประกวดราคาดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมสองครั้ง กำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีในนามกลุ่มวัสดุภัณฑ์ - พุงบัว กิจการร่วมค้า ตามสัญญากิจการร่วมค้า ระหว่างบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด กับบริษัท พุงบัว จำกัด ได้เข้าร่วมเสนอราคาจ้างเหมา กำจัดมูลฝอยบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมและรามอินทรา ซึ่งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้คัดเลือกผู้ฟ้องคดีในนาม กลุ่มวัสดุภัณฑ์ - พุงบัว กิจการร่วมค้า ให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอย หนองแขม โดยมูลค่าของโครงการเป็นเงินจำนวน ๘,๔๑๒,๘๗๔,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ มีการก่อตั้งบริษัท วัสดุภัณฑ์พุงบัว จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด กับบริษัท พุงบัว จำกัด เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ (Letter of Intent) แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีผ่านขั้นตอนการคัดเลือก จากการประกวดราคาให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ด่วนมาก ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ขอให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลา ยื่นราคาออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับจากวันครบกำหนดยื่นราคาเดิม (วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑) โดยอ้างว่า ต้องใช้เวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ขยายเวลากำหนดการยื่นราคาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีร้องขอ หลังจากนั้น สำนักรักษาความสะอาด หน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เชิญผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ผลการประชุมปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะออกหนังสือ Letter of Award แจ้งยืนยันการคัดเลือกผู้ฟ้องคดีและจะจัดให้มีการลงนามในสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ออกหนังสือแจ้งยืนยัน แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ ขอให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการยื่นราคาออกไปอีก ๑๘๐ วัน และขอขยายเวลาการยื่นราคาอีกคราวละ ๑๘๐ วัน อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดี ยินยอมขยายเวลาการยื่นราคาให้เพียงคราวละ ๓๐ วัน รวมเป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดี ขยายให้เพิ่มเติมทั้งหมด ๕๑๐ วัน หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๐๐๕/๓๑๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งยกเลิกการประกวดราคาโครงการกำจัดมูลฝอย ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อพิพาทดังกล่าว



/ได้ออน...

ได้ออนมาเป็นคดีปกครอง โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๗/๒๕๕๑ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ว่า คำสั่งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยพื้นที่หนองแขมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้รับเหตุผล เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยบริเวณโรงกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และรามอินทรา โดยให้เหตุผลว่าการดำเนินโครงการต่อไปจะขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากมูลค่าของโครงการมีวงเงินค่าจ้างเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท หากมีการทำสัญญาจะทำให้สัญญาจะตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ อุทธรณ์คำสั่งยกเลิกประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่มีคำสั่งหรือชี้แจงใดๆ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายทั้งหมดเป็นจำนวน ๑,๒๒๙,๐๐๖,๐๘๘.๑๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันฟ้อง รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑,๒๗๕,๔๗๒,๖๑๙.๖๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งการยกเลิกประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔๙ กำหนดว่า หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิก



/การประกวดราคา...

การประกวดราคานั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ เพื่อหาผู้รับจ้างกำจัดมูลฝอยบริเวณพื้นที่กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม รามอินทรา หรือสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยผู้รับจ้างต้องมีขีดความสามารถกำจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าแห่งละ ๒,๐๐๐ ตัน/วัน รวม ๖,๐๐๐ ตัน/วัน ผู้รับจ้างจะต้องลงทุนก่อสร้างและเดินระบบกำจัดมูลฝอยเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่ากำจัดมูลฝอยเป็นจำนวนบาท/ตัน ในระยะเวลา ๒๐ ปี ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลร่วมค้า (Joint Venture) หรือคำร่วม (Consortium) ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อการยื่นข้อเสนอ ๑ แห่ง ๑. เงินสด ๒. เช็ควoucherการสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ๓. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร และมีการแก้ไขประกาศประกวดราคาดังกล่าวรวมสองครั้ง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยกำหนดยื่นและเปิดซองประกวดราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ ในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีในนามกลุ่มวิสาหกิจ - หุ่บับ กิจการร่วมค้า ได้ยื่นซองประกวดราคาด้วย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้คัดเลือกผู้ฟ้องคดีในนามกลุ่มวิสาหกิจ - หุ่บับ กิจการร่วมค้า ให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยมูลค่าของโครงการเป็นเงินจำนวน ๘,๔๑๒,๘๗๔,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๑๐๐/๕๐๓ (Letter of Intent) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากการประกวดราคาให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม และผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำนงให้เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการในพื้นที่ดังกล่าว ภายหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลายื่นราคาออกไปเรื่อยๆ รวมจำนวน ๑๒ ครั้ง รวมเป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขยายให้เพิ่มเติมทั้งหมด ๕๑๐ วัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๐๐๕/๓๑๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งยกเลิกการประกวดราคาโครงการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อพิพาทดังกล่าวได้โอนมาเป็นคดีปกครอง โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ว่า คำสั่งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยพื้นที่หนองแขมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๑๑๐๕/๕๖๕๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยบริเวณโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และรามอินทรา ไปยังผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า



/การดำเนินการ...

การดำเนินการโครงการต่อไปจะขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะโครงการดังกล่าววงเงินเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท หากอนุมัติจางจะเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าว และเมื่อทำสัญญาจะทำให้เป็นสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทำให้สัญญาเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้สัญญาไม่มีผลบังคับ อาจเกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีและบริษัทที่จะเป็นผู้รับจ้าง เนื่องจากการตอบข้อหารือจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วว่าโครงการนี้เข้าข่ายจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๔๙ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบเงื่อนไขข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย เลขที่ ๓๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เห็นว่า เหตุดังกล่าวที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างในการยกเลิกการประกวดราคาครั้งหลังถือว่าเป็นเหตุอันสมควรและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีเพราะหากไม่มีการยกเลิกการประกวดราคาโดยทำสัญญาจ้างไปแล้วต้องมาบอกเลิกสัญญาในภายหลัง เนื่องจากการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายย่อมจะเกิดผลเสียต่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่าย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างเหตุดังกล่าวในการยกเลิกการประกวดราคา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุอันสมควรเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบและทำให้คำสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า โครงการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยมีวงเงินเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดและได้รับความเห็นชอบโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสียก่อน พร้อมทั้งขออนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบและขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามรูปแบบขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยเพื่อให้นิติบุคคลเข้าเสนอราคา ทั้งที่ยังมิได้ดำเนินการตามรูปแบบขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการแข่งขันประกวดราคาโดยสุจริตใจและเชื่อว่าเป็นประกาศประกวดราคาโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาก็เข้าใจโดยสุจริตว่าจะได้เข้าทำสัญญา เมื่อไม่ได้ทำสัญญาจึงทำให้เกิดความเสียหาย จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อซึ่งส่งผลโดยตรงทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจอ้างการกระทำที่บกพร่องผิดพลาดต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อปฏิเสธ



/ความรับผิดชอบ...

ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่สุจริตและได้รับความเสียหายได้ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด วรรคสอง บัญญัติว่า อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย ค่าเสียหายในการกระทำละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงเรียกร้องได้นั้น จะต้องเป็นค่าเสียหายที่มีผลเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม และต้องเป็นค่าเสียหายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งค่าเสียหายตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดที่สามารถชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้นั้น ตามกรณีนี้ ได้แก่ ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ แจ้งยกเลิกการประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้คืนหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันนับถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๑๐ ปี ในอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑ ของมูลค่าหนังสือคำประกันจำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เวลา ๑๐ ปี เป็นค่าธรรมเนียมจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริหารจัดการในการเตรียมการและการดำเนินการตามโครงการกำจัดมูลฝอยดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาตามเอกสารหลักฐานของผู้ฟ้องคดีแล้ว ยังไม่อาจเชื่อได้ทั้งหมดว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้จ่ายไปจริงในการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาถึงโครงการกำจัดมูลฝอยดังกล่าวเห็นว่าเป็นโครงการใหญ่มีมูลค่าสูงมาก เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึงต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงสมควรกำหนดค่าเสียหายจากค่าบริหารจัดการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายจากค่าซื้อเอกสารประกวดราคา ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน และค่าบริหารจัดการเตรียมการทำสัญญา เป็นเงินจำนวน ๒๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าเสียหายจากการทำละเมิด ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดมาแต่เวลาที่กระทำละเมิดตามมาตรา ๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีขอดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๑๘๕ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑,๐๔๓,๔๗๖.๐๓ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๒๘,๔๙๓,๔๗๖.๐๓ บาท

สำหรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัด นั้น ได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีการแก้ไขมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่ บัญญัติว่า ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมายอันขัดแย้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี วรรคสอง บัญญัติว่า อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่ บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่น อันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น และมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ จากบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าว เห็นว่า ดอกเบี้ยผิดนัดถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี

ส่วนค่าเสียหายจากค่าขาดรายได้ นั้น เห็นว่า แม้ว่าการชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดจะไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว และความเสียหายจะเกิดในอนาคต แต่ความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอนและเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อค่าเสียหายจากค่าขาดรายได้เป็นค่าเสียหายที่ยังมิได้เกิดขึ้นจริง และในการประกอบธุรกิจย่อมไม่อาจคาดคะเนหรือคาดหมายได้ว่าจะได้ผลกำไรหรือขาดทุน ค่าเสียหาย



/อันเนื่องจาก...

อันเนื่องจากค่าขาดรายได้จึงเป็นค่าเสียหายในอนาคตที่เกินไปกว่าความเสียหายที่แท้จริง จึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายจากค่าขาดรายได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวน ๒๘,๔๙๓,๔๗๖.๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๒๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของเงินจำนวน ๒๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายอนุสรณ์ ธีระภักทรานันท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวลิ้มปอวาท

